الجمهورية التونسية

مجلّة
الجنسية التونسية
2024

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

تم الإنتهاء من المراجعة والتحيين يوم 15 ماي 2023
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
العنوان : شارع فرحات حشاد ـ رادس المدينة 2098 ـ تونس
الهاتف : 11 42 43 71 216 ـ فاكس : 34 42 43 71 216 ـ 35 96 42 71 216
موقع واب : www.iort.gov.tn
للتواصل مباشرة مع :
- مصلحة متابعة وتحيين المجلات القانونية
- المصلحة التجارية : commercial@iort.gov.tn

جميع الحقوق محفوظة للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

مرسوم عدد 6 لسنة 1963 مؤرخ في 4 شوال 1382 (28 فيفري 1963) يتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية التونسية [1].

(الرائد الرسمي عدد 11 المؤرخ في 5 مارس 1963)

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور،

وعلى الأمر المؤرخ في 12 جمادى الثانية 1375 (26 جانفي 1956) المتعلق بنشر مجلة الجنسية التونسية،

وعلى رأي كتاب الدولة للرئاسة وللشؤون الخارجية وللعدل وللداخلية وللتصميم والمالية [*].

أصدرنا المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول.- تجمع النصوص المنشورة فيما يلي في نص واحد باسم "مجلة الجنسية التونسية".

الفصل 2.- من لا يكون له في تاريخ ابتداء العمل بهذا المرسوم إلا أقل من ثلاثة أشهر ليتمكن من ممارسة حق الخيار المخول له بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل السابع أو الفقرة الأولى من الفصل الثاني عشر يمدد له في الأجل إلى يوم 22 ذي الحجة 1382 (15 ماي 1963).

الفصل 3.- ألغيت ابتداء من تاريخ إجراء العمل بهذا المرسوم مجلة الجنسية التونسية الواردة بالأمر المؤرخ في 21 جمادى الثانية 1375 (26 جانفي 1956).

---

(1) وقعت المصادقة عليه بالقانون عدد 7 لسنة 1963 المؤرخ في 22 أفريل 1963 (الرائد الرسمي الصادر في 19 ـ 23 أفريل 1963 ـ ص 588).

(*) يقرأ : الوزير الأول، وزير.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

الفصل 4.- كتاب الدولة للرئاسة وللشؤون الخارجية وللعدل وللداخلية وللتصميم والمالية(*) مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وصدر بتونس في 4 شوال 1382 (28 فيفري 1963)

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

(*) يقرأ : الوزير الأول، وزير.

قانون عدد 7 لسنة 1963 مؤرخ في 28 ذي القعدة 1382 (22 أفريل 1963) يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 6 لسنة 1963 المؤرخ في 4 شوال 1382 (28 فيفري 1963) المتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية التونسية.[1]

(الرائد الرسمي عدد 19 المؤرخ في 19 و23 أفريل 1963)

باسم الشعب

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيد.- وقعت المصادقة على المرسوم عدد 6 لسنة 1963 المؤرخ في 4 شوال 1382 (28 فيفري 1963) المتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية التونسية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر بصفاقس في 28 ذي القعدة 1382 (22 أفريل 1963)

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة

---

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس الأمة وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 ذي القعدة 1382 (16 أفريل 1963)

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

مجلّــة الجنسيّـة التونسيـة

العنوان التمهيدي

أحكـام عامّـة

الفصل الأول.- تضبط هذه المجلة الأشخاص الذين يكونون عند ولادتهم تونسيي الجنسية بالأصالة.

وتكتسب الجنسية التونسية أو تفقد بعد الولادة بمفعول القانون أو بموجب قرار من السلطة العمومية يتخذ طبق القانون.

الفصل 2.- تخضع شروط اكتساب الجنسية التونسية أو فقدانها بعد الولادة للقانون المعمول به وقت حصول الواقعة القانونية أو العمل القانوني اللذين من شأنهما أن ينجز عنهما ذلك الاكتساب أو الفقدان.

الفصل 3.- تنطبق القوانين الجديدة المتعلقة بإسناد الجنسية التونسية باعتبارها جنسية أصلية حتى على الأشخاص المولودين قبل تاريخ إجراء العمل بها ما لم يبلغوا في ذلك التاريخ سن الرشد.

على أن العمل بتلك القوانين لا يمس بصحة الأعمال القانونية الصادرة عن الشخص ولا بالحقوق التي اكتسبها الغير على قاعدة النصوص السابقة.

الفصل 4.- يعتبر رشيدا في نظر هذه المجلة كل شخص بلغ من العمر "ثمانية عشر عاما كاملة" [1].

الفصل 5.- إن عبارة (بتونس) الواردة بهذه المجلة مدلولها كامل التراب التونسي والمياه الإقليمية التونسية والسفن والبواخر والطائرات التونسية.

---

(1) عوضت العبارة بالفصل 4 من القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جويلية 2010، المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

العنوان الأول

في الجنسية التونسية

الباب الأول

في الجنسية التونسية الأصلية

القسم الأول

في إسنادها بموجب النسب

الفصل 6 (ألغي وعوّض بالفصل الأوّل من القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010) (*).- يكون تونسيا الطفل الذي ولد لأب تونسي أو لأم تونسية.

القسم الثاني

في إسناد الجنسية التونسية بموجب الولادة بتونس

الفصل 7.- يكون تونسيا من ولد بتونس وكان أبوه وجده للأب مولودين بها أيضا.

لكن له الحق في الإعراض عن الجنسية التونسية خلال العام السابق عن سن الرشد ما لم يولد بعد تاريخ إجراء العمل بهذه المجلة ويحرر من تابعيته لتونس ابتداء من تاريخ تصريحه بالإعراض عن الجنسية التونسية طبق أحكام الفصل 39 من هذه المجلة.

ويفقد حق الأعراض عن الجنسية التونسية التونسي المحجور للصغر الذي يتطوع بالعمل في الجيش أو الذي يشارك في عمليات التجنيد بدون سابقية التمسك بالحق المذكور.

(*) نص الفصل 4 من القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 على ما يلي :
"يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي والذي بلغ سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010، المتعلق بتوحيد سنّ الرشد المدني، على أن يطالب بالجنسية التونسية بمقتضى تصريح خلال السنة الموالية لنفاذ هذا القانون.

ويتم التصريح طبق أحكام الفصل 39 من مجلة الجنسية التونسية، ويكتسب المعني بالأمر الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل التصريح مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين 15 و41 من المجلة المذكورة".

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

ولا تنسحب أحكام هذا الفصل على أبناء أعوان السلك الديبلوماسي أو القنصلي.

الفصل 8.- يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين عديمي الجنسية مقيمين بتونس منذ خمسة أعوام على الأقل.

الفصل 9.- يكون تونسيا من ولد بتونس من أبوين مجهولين.

غير أنه إذا ما ثبت نسبه لأجنبي قبل بلوغه سن الرشد وصارت جنسيته جنسية ذلك الأجنبي بمقتضى القانون الوطني لهذا الأخير فإنه يعتبر كأن لم يكن قط تونسيا.

الفصل 10.- المولود المعثور عليه بتونس يعتبر مولودا بتونس إلى أن يثبت ما يخالف ذلك.

القسم الثالث

أحكام مشتركة

الفصل 11.- يعتبر الولد الذي هو تونسي عملا بأحكام هذا الباب تونسيا منذ ولادته ولو أن الشروط المطلوبة قانونا لإسناد الجنسية التونسية لم يثبت توفرها إلا بعد الولادة.

غير أنه في هذه الصورة الأخيرة لا يمس إسناد صفة التونسي إليه منذ الولادة بصحة الأعمال القانونية الصادرة عنه ولا بالحقوق التي اكتسبها الغير عنه على قاعدة جنسيته الظاهرة.

الباب الثاني

في اكتساب الجنسية التونسية

القسم الأول

في اكتسابها بفضل القانون

الفصل 12 (ألغي بالفصل 2 من القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010).

الفصل 13.- تصبح تونسية منذ تاريخ عقد زواجها المرأة الأجنبية التي تتزوج بتونسي إذا كان قانونها الوطني يجردها من جنسيتها الأصلية متى تزوجت بأجنبي.

الفصل 14.- يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة بتونسي والتي بموجب قانونها الوطني تحتفظ بجنسيتها الأصلية رغم تزوجها بأجنبي أن تطلب الجنسية التونسية

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

بتصريح يقع طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل 39 من هذه المجلة وذلك إذا كان الزوجان مقيمين بتونس منذ عامين على الأقل.

وهي تكتسب الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل التصريح مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين 15 و41 من هذه المجلة.

الفصل 15 (نقح بالفصل 3 من القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010).- يجوز لرئيس الجمهورية في الصورة المنصوص عليها بالفصل 14 أن يعارض بأمر في اكتساب الجنسية التونسية.

وهذا الأمر يجب أن يصدر في أجل أقصاه عامان من تاريخ التصريح المنصوص عليه بالفصل 14 أو من اليوم الذي يصير فيه الحكم العدلي القاضي بالصحة غير قابل للتعقيب إذا وقع رفض تسجيل الطلب وفقا لأحكام الفصل 41 من هذه المجلة.

وفي صورة ما إذا صدرت معارضة من رئيس الجمهورية في الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة فإن المعني بالأمر يعتبر كأنه لم يكتسب الجنسية التونسية.

الفصل 16.- في الصورة المنصوص عليها بالفصلين 13 و14 تعتبر المرأة كأنها لم تكتسب الجنسية التونسية إذا صدر الحكم ببطلان زواجها عن محكمة تونسية وكان حكمها غير قابل للتعقيب أو عن محكمة أجنبية أصبح حكمها قابلا للتنفيذ بتونس.

الفصل 17.- إذا كانت صحة الأعمال القانونية السابقة عن الحكم الصادر ببطلان الزواج أو الأمر الصادر بالمعارضة متوقفة على اكتساب المعني بالأمر الجنسية التونسية فلا يمكن الطعن في صحة الأعمال المذكورة بناء على أنه لم يكن تونسيا.

الفصل 18.- الأجنبي المحجور للصغر المتبنى من طرف تونسي يكتسب الجنسية التونسية من تاريخ صدور الحكم بالتبني وذلك بشرط أن لا يكون متزوجا.

القسم الثاني

في اكتسابها عن طريق التجنس

الفصل 19.- تمنح الجنسية التونسية بمقتضى أمر.

الفصل 20.- لا يمكن منح الأجنبي الجنسية التونسية بطريق التجنس إلا إذا أثبت أنه اعتاد الإقامة بتونس منذ خمسة أعوام سابقة عن تقديم طلبه وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 21 الآتي.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

الفصل 21.- يمكن أن يتجنس بالجنسية التونسية بدون شرط الإقامة المنصوص عليها بالفصل المتقدم :

1) الشخص الذي ثبت أن جنسيته الأصلية كانت الجنسية التونسية.

2) والأجنبي المتزوج بتونسية إذا كان الزوجان مقيمين بتونس حين تقديم المطلب.

3) والأجنبي الذي أدى لتونس خدمات جليلة أو الذي يكون في تجنسه بالجنسية التونسية فائدة عظمى لتونس وفي هذه الصورة يمنح التجنس على ضوء تقرير معلل يحرره كاتب الدولة للعدل (*).

الفصل 22.- لا يمكن منح الأجنبي الجنسية التونسية متى كان صدر في شأنه قرار إطراد أو قرار بالإقامة الجبرية إلا إذا رفع ذلك القرار أو أبطل بطريقة قانونية.

والإقامة بتونس طيلة مدة القرار المشار إليه لا يقع اعتبارها في حساب مدة الإقامة المنصوص عليها بالفصل 20 المتقدم.

الفصل 23.- لا يمكن منح أحد الجنسية التونسية إلا إذا :

1) كان رشيدا.

2) وثبت أن له معرفة باللغة العربية تتناسب ومركزه الاجتماعي.

3) وكان سليم العقل.

4) وتبين من حالته الصحية أنه لا يكون عالة على المجتمع أو خطرا عليه.

5) وكان حسن السيرة والأخلاق ولم تسبق محاكمته بالسجن لمدة تتجاوز العام ولم يقع محو العقاب بموجب استرداد الحقوق ويمكن عدم اعتبار المحاكمات الصادرة بالخارج.

القسم الثالث

في آثار اكتسابها

الفصل 24.- الشخص الذي اكتسب الجنسية التونسية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابه لها بجميع الحقوق التي يتمتع بها التونسي مع مراعاة التحاجير الخاصة بالمتجنسين بها.

(*) يقرأ : وزير أو وزارة حسب الحالة.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

الفصل 25.- يصبح المحجور للصغر وجوبا تونسيا بنفس العنوان الذي اكتسب بمقتضاه أبوه أو أمه الأرملة الجنسية التونسية وذلك بشرط أن لا يكون متزوجا وأن لا ينص أمر التجنس على خلاف ذلك.

الفصل 26.- يبقى الأجنبي المتجنس بالجنسية التونسية تحت التحاجير المبينة فيما بعد طيلة أجل قدره خمسة أعوام ابتداء من تاريخ أمر التجنس :

1) فلا يمكن أن تسند إليه وظيفة أو نيابة بالانتخاب تستلزم مباشرتهما صفة التونسي.

2) ولا يمكن أن يكون ناخبا إذا كانت صفة التونسي لازمة للترسيم بالقائمات الانتخابية.

3) ولا يمكن أن يشغل وظيفا شاغرا في الإطارات التونسية.

الفصل 27.- يمكن رفع التحاجير المنصوص عليها بالفصل المتقدم كلا أو بعضا على الأجنبي المتجنس بالجنسية التونسية وذلك بأمر يصدر على ضوء تقرير معلل يحرره كاتب الدولة للعدل(*) ورفع التحاجير يمكن أن يقع بأمر التجنس نفسه أو بأمر لاحق.

القسم الرابع

أحكام مشتركة

الفصل 28.- يجب أن تكون الإقامة المنصوص عليها بالفصول 8 و14 و20 و21 المتقدمة مطابقة للقانون.

الفصل 29.- لا تترتب عن الزواج آثار في مادة الجنسية إلا إذا تم العقد بإحدى الصيغ المقبولة في نظر القانون التونسي أو في نظر قانون البلاد الذي انعقد بها.

الباب الثالث

في فقدان الجنسية التونسية وإسقاطها وسحبها

القسم الأول

في فقدان الجنسية التونسية

الفصل 30 (ألغي وعوّض بالقانون عدد 79 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975).- لا يمكن للتونسي أن يفقد الجنسية التونسية إلا بأمر.

(*) يقرأ : وزير أو وزارة حسب الحالة.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

وفي حالة اكتساب جنسية أجنبية من طرف تونسي بمحض اختياره يمكن سحب الجنسية التونسية منه بأمر.

ويحرر من تبعيته لتونس من تاريخ الأمر المذكور.

الفصل 31.- فقدان الجنسية التونسية عملا بأحكام الفصل المتقدم يمكن أن ينسحب مفعوله على الأبناء المحجورين للصغر غير المتزوجين وعلى الزوجة بشرط أن تكون لهم جنسية أخرى إلا أنه لا يمكن أن يشمل الأولاد المحجورين للصغر إذا لم يشمل الزوجة.

الفصل 32 (نقح بالقانون عدد 81 لسنة 1984 المؤرخ في 30 نوفمبر 1984).- يفقد الجنسية التونسية التونسي الذي يباشر عملا بمصلحة عمومية تابعة لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي ويحتفظ بذلك العمل بعد مضي شهر من تاريخ توجيه إنذار له من الحكومة التونسية للتخلي عنه إلا إذا أثبت أنه تعذر عليه ذلك. ففي هذه الحالة لا يجري أجل الشهر إلا من يوم زوال المانع.

ويحرر المعني بالأمر من تابعيته لتونس من تاريخ الأمر الصادر بفقدان الجنسية التونسية.

القسم الثاني

في إسقاط الجنسية التونسية

الفصل 33.- يمكن بأمر إسقاط الجنسية التونسية عمن اكتسبها :

1) إذا صدر عليه حكم لارتكابه فعلة توصف بجناية أو جنحة ضد أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

2) أو إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأعمال تتنافى وصفة التونسي وتضر بمصالح تونس.

3) أو إذا صدر عليه الحكم بتونس أو بالخارج من أجل فعلة توصف حسب القانون التونسي بجناية وترتب عليها عقاب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4) أو إذا صدر عليه الحكم من أجل امتناعه من أداء الواجب الذي يفرضه عليه قانون التجنيد.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

الفصل 34.- لا يستوجب الشخص الإسقاط إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه والمشار إليها بالفصل 33 وقعت خلال العشرة أعوام الموالية لتاريخ اكتسابه الجنسية التونسية.

ولا يمكن أن يتسلط هذا الإسقاط إلا في بحر الخمسة أعوام الموالية لاقتراف الأفعال.

الفصل 35.- يمكن بأمر أن يشمل الإسقاط الأولاد المحجورين للصغر غير المتزوجين والزوجة بشرط أن يكونوا قد احتفظوا بجنسيتهم الأجنبية إلا أنه لا يمكن أن يشمل الأولاد المحجورين للصغر إذا لم يشمل الزوجة.

القسم الثالث

في سحب الجنسية التونسية

الفصل 36.- إذا ظهر بعد صدور الأمر بالتجنس أن الشخص لا تتوفر فيه الشروط القانونية للتجنس بالجنسية التونسية فإنه يجوز الرجوع في ذلك الأمر في أجل قدره عامان بداية من يوم النشر.

الفصل 37.- إذا صرح الأجنبي بما يخالف الواقع أو استعمل خزعبلات أو تعمد تقديم ورقة تتضمن كذبا أو خطأ للتحصيل على الجنسية التونسية فإنه يمكن سحبها بأمر يصدر في بحر العامين الموالين لاكتشاف ذلك.

الفصل 38.- إذا كانت صحة الأعمال القانونية الصادرة عن الشخص قبل صدور أمر السحب تتوقف على اكتسابه الجنسية التونسية فلا يمكن الخدش فيها باعتبار أن ذلك الشخص لم يكن مكتسبا لها.

العنوان الثاني

في الإجراءات الإدارية

الباب الأول

في التصريح بالجنسية التونسية

الفصل 39.- يجب على كل تصريح يرمي إلى طلب الجنسية التونسية أو الإعراض عنها أن تتوفر فيه الشروط الآتية :

1) أن يحرر في كاغذ متنبر في نظيرين.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

2) وأن يعين به الشخص مقرا مختارا.

3) وأن يكون ممضى ومعرفا بإمضاء صاحبه إن لم يكن محررا بواسطة مأمور عمومي.

4) وأن يكون مرفقا بجميع المؤيدات وبالأخص منها أوراق الحالة المدنية.

5) وأن يقدم إلى كتابة الدولة للعدل(*) أو أن يوجه إليها بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 40.- كل تصريح محرر طبق أحكام الفصل المتقدم يجب أن يقع تسجيله بكتابة الدولة للعدل(*).

الفصل 41.- يرفض كاتب الدولة للعدل(*) تسجيل كل تصريح لم تتوفر في صاحبه الشروط القانونية.

ويقع إعلامه بالرفض وأسبابه وله في هاته الحالة أن يرفع أمره إلى المحكمة الابتدائية.

وتبت المحكمة في صحة التصريح أو بطلانه.

ويجب إدخال النيابة العمومية في القضية وعليها أن تقدم ملحوظات معللة.

الباب الثاني

في المقررات المتعلقة بالتجنس

الفصل 42.- كل مطلب في التجنس يجب أن يكون طبق أحكام الفصل 39 أعلاه ويأذن كاتب الدولة للعدل(*) في ظرف ستة أشهر من يوم ورود المطلب بإجراء بحث في شأنه.

الفصل 43.- إذا لم تكن الشروط القانونية متوفرة فإن كاتب الدولة للعدل(*) يرفض المطلب ويعلل رفضه ويعلم به الطالب.

الفصل 44.- إذا كان المطلب مقبولا فإن كاتب الدولة للعدل(*) يعرضه على رئيس الجمهورية.

(*) يقرأ : وزير أو وزارة حسب الحالة.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

الفصل 45.- يمنح رئيس الجمهورية التجنس المطلوب أو يرفضه وله أيضا أن يقرر إرجاء النظر فيه مع فرض أجل أو شروط يشترطها وإذا انقضى الأجل أو تحققت الشروط فللراغب في التجنس إن رأى من المناسب أن يقدم مطلبا جديدا.

ومقررات رئيس الجمهورية غير معللة.

ويتولى كاتب الدولة للعدل (*) إعلام من يهمه الأمر بمضمونها.

الباب الثالث

في الأوامر في مادة الجنسية

الفصل 46.- إذا تعلق الأمر بفقدان الشخص الجنسية التونسية عملا بالفصلين 31 و32 أو بإسقاطها أو بسحبها عنه وكذلك في صورة معارضة الحكومة في اكتسابه تلك الجنسية فإن كاتب الدولة للعدل (*) يعلمه بالقرار المراد اتخاذه ويكون الإعلام إما لذاته أو لمحل إقامته وإن لم يعرف له محل إقامة ينشر الإعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وللشخص المذكور في ظرف شهر من تاريخ الإعلام أو النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يوجه لكاتب الدولة للعدل (*) ما لديه من الأوراق والتقارير.

ولا يجوز اتخاذ القرار إلا بعد مضي الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

الفصل 47.- تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأوامر الصادرة بالتجنس بالجنسية التونسية أو بفقدانها أو بإسقاطها أو بسحبها أو بمعارضة الحكومة في اكتسابها ويجري العمل بها من تاريخ إمضائها إلا أن ذلك لا يمس بصحة الأعمال القانونية الصادرة عن المعني بالأمر وبالحقوق التي اكتسبها الغير قبل تاريخ النشر على قاعدة أن المعني بالأمر كان أجنبيا في صورة التجنس أو على قاعدة جنسيته التونسية فيما عدا ذلك من الصور.

(*) يقرأ : وزير أو وزارة حسب الحالة.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

العنوان الثالث

في النزاعات المتعلقة بالجنسية

الباب الأول

في اختصاص المحاكم العدلية

الفصل 48.- تختص المحكمة الابتدائية وحدها بالنظر في النزاعات المتعلقة بالجنسية التونسية وتنظر فيها بجلساتها المدنية وتكون أحكامها قابلة للاستئناف وترفع الدعوى لدى المحكمة المقيم بدائرتها الشخص المتنازع في جنسيته أو المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المدعي إذا لم يكن للشخص المذكور محل إقامة بتونس.

الفصل 49.- الاحتجاج بالجنسية التونسية أو بصفة الأجنبي يهم النظام العام وعلى الحاكم أن يثير ذلك من تلقاء نفسه.

وهو بالنسبة لغير المحاكم الابتدائية والاستئنافية المنتصبة للنظر مدنيا مسألة أولية توجب على الحاكم توقيف النظر إلى أن يتم فصل النزاع طبق الإجراءات الواردة بالفصل 51 وما بعده من هذه المجلة.

الفصل 50.- إذا أثير لدى محكمة زجرية احتجاج بالجنسية التونسية أو بصفة الأجنبي فعلى هاته المحكمة أن تضرب أجلا قدره ثلاثون يوما قصد القيام بقضية لدى المحكمة المختصة للشخص الذي أثار ذلك الاحتجاج وللنيابة العمومية إذا كان المتمسك بالجنسية التونسية محرزا على شهادة فيها سلمت له طبق الفصل 63 وما بعده من هذه المجلة.

وتوقف المحكمة الزجرية النظر إلى أن يقع البت في مسألة الجنسية أو إلى انتهاء الأجل المضروب في صورة عدم القيام بقضية.

الباب الثاني

في الإجراءات أمام المحاكم العدلية

الفصل 51.- كل شخص له الحق في القيام لدى المحكمة الابتدائية بدعوى يقصد منها أصلا ومباشرة التحصيل على حكم بثبوت الجنسية التونسية أو نفيها عنه.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

ويكون وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية وجوبا طرفا في القضية بصرف النظر عن حق كل ذي مصلحة في التداخل.

الفصل 52.- لوكيل الجمهورية وحده الصفة للقيام على كل شخص بدعوى يقصد منها أصلا ومباشرة التحصيل على حكم بثبوت جنسيته التونسية أو بنفيها عنه بصرف النظر عن حق كل ذي مصلحة في التداخل.

الفصل 53.- على وكيل الجمهورية أن يتولى القيام إذا طلبت منه ذلك إدارة عمومية أو طلب منه ذلك أي شخص قد تمسك بدفع يتعلق بالجنسية التونسية أمام محكمة أوقفت النظر عملا بالفصل 49 أعلاه. والصادر منه الطلب يجب إدخاله في القضية كما يجب عليه عند عدم حصوله على الإعانة العدلية أن يؤمن المقدار الكافي من المال الذي يعينه له وكيل الجمهورية لتطرح منه عند الاقتضاء مصاريف القضية والغرامة التي يمكن أن يحكم بها عليه.

الفصل 54.- إذا كانت الدولة طرفا أصليا في نازلة لدى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف المنتصبتين للنظر مدنيا وأثيرت فيها عرضا مسألة تهم الجنسية فلا يمكن أن تنوب الدولة فيما يخص النزاع المتعلق بالجنسية إلا النيابة العمومية.

الفصل 55.- إذا أثيرت بصفة عرضية أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف المنتصبتين للنظر مدنيا بين أشخاص غير عموميين مسألة تهم الجنسية فالنيابة العمومية يجب إدخالها في القضية في جميع الصور وعليها تقديم ملحوظات معللة.

الفصل 56.- تودع نسخة من العريضة بكتابة الدولة للعدل(*) في كل الدعاوى التي يكون موضوعها سواء بصفة أصلية أو بصفة عرضية نزاعا في الجنسية.

وكل دعوى غير مرفقة بما يؤيد وقوع هذا الإيداع لا تقبل.

ولا يمكن صدور حكم في الأصل قبل انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع المشار إليه.

وتنطبق أحكام هذا الفصل على القيام بطريق الطعن.

الفصل 57.- الأحكام الصادرة في مادة الجنسية من المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف المنتصبة للنظر مدنيا حسب الشروط المشار إليها بالفصول السابقة لها قوة

(*) يقرأ : وزير أو وزارة حسب الحالة.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

ما اتصل به القضاء بالنسبة لكافة العموم خلافا لما اقتضاه الفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود.

الفصل 58.- على كتاب المحاكم أن يوجهوا إلى كاتب الدولة للعدل (*) نسخة مجردة من الأحكام الصادرة في النزاعات المتعلقة بالجنسية وذلك في ظرف شهرين من تاريخ صدورها.

الباب الثالث

في إثبات الجنسية

الفصل 59.- في مادة الجنسية عبء الإثبات على من يدعي أنه تونسي أو غير تونسي سواء بطريق القيام بدعوى أصلية أو بطريق الدفع أثناء نشر قضية.

ويكون هذا العبء على من ينازع شخصا في جنسيته التونسية بنفس الطرق وكانت لذلك الشخص شهادة فيها سلمت له طبق أحكام الفصل 63 وما بعده من هذه المجلة.

الفصل 60.- يثبت وقوع التصريح قصد طلب الجنسية التونسية أو الإعراض عنها بتقديم نظير من ذلك التصريح مسجل بكتابة الدولة للعدل (*).

الفصل 61.- يثبت عدم وقوع الإعراض عن الجنسية التونسية بتقديم شهادة يسلمها كاتب الدولة للعدل(*) لكل من يطلبها تشهد أن التصريح بالإعراض لم يقدم أو أنه رفض تسجيله.

الفصل 62.- كل أمر صادر بالتجنّس بالجنسية التونسية أو بفقدانها أو بإسقاطها أو بسحبها أو بمعارضة الحكومة(1) في اكتسابها يقع إثباته بالإدلاء إما بنسخة منه مطابقة للأصل أو بعدد الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الذي أدرج به.

ومتى تعذر الإدلاء بتلك الوثائق فإنه يمكن الاستعاضة عنها بشهادة يسلمها لكل من يطلبها كاتب الدولة للعدل(*) وتشهد بوجود ذلك الأمر.

---

(1) بالنسخة الفرنسية، يذكر رئيس الجمهورية.

(*) يقرأ: وزير أو وزارة حسب الحالة.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

الباب الرابع

في الشهادة بالجنسية التونسية

الفصل 63 (نقح بالقانون عدد 12 لسنة 1971 المؤرخ في 9 مارس 1971).- لوزير العدل وحده الصفة لتسليم شهادة الجنسية التونسية لكل من يطلبها ويثبت أنه تونسي الجنسية.

غير أن الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين لتونس بالخارج وكذلك حكام النواحي المقيم بدائرتهم الطالب باستثناء حاكم ناحية تونس مؤهلون لتسليم الشهادة المذكورة وذلك في صورة ثبوت الجنسية طبقا لأحكام الفصول 6 إلى 10 بدخول الغاية من هذه المجلة.

الفصل 64.- يبين بشهادة الجنسية النص من هذه المجلة الذي يكون المعني بالأمر بمقتضاه تونسي الجنسية كما تذكر بها الوثائق التي مكنت من إثبات ذلك وتكون تلك الشهادة معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها.

الفصل 65 (نقح بالقانون عدد 12 لسنة 1971 المؤرخ في 9 مارس 1971).- إذا رفض وزير العدل أو الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون لتونس بالخارج أو حكام النواحي تسليم شهادة الجنسية فللمعني بالأمر أن يرفع دعواه للمحكمة الابتدائية المختصة طبق الفصل 48 وما بعده من هذه المجلة.

وسكوت السلط المشار إليها بالفقرة المتقدمة مدة شهر من تاريخ الطلب يعتبر رفضا.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

مـــلاحـــق

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن.

(الرائد الرسمي عدد 41 المؤرخ في 12 ماي 2020)

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية ووزير تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 24 و49 و65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في أول أوت 1957 المتعلّق بتنظيم الحالة المدنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،

وعلى مجلة الجنسية التونسية الصادرة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1963 المؤرخ في 28 فيفري 1963 المتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية التونسية والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1963 المؤرخ في 22 أفريل 1963، كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

الفصل الأوّل.- يحدث سجل يطلق عليه اسم "سجل المعرف الوحيد للمواطن" يتم مسكه والتصرف فيه من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية.

الفصل 2.- يخضع التصرف في سجل المعرف الوحيد للمواطن لمقتضيات التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصيّة.

الفصل 3.- يسند المعرف الوحيد للمواطن إلى كلّ شخص طبيعي:

- يحمل الجنسية التونسية ومسجل بدفتر الولادات بسجل الحالة المدنية.

- تونسي الجنسية ولد بدولة أجنبية ومسجل لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التونسية المعتمدة في تلك الدولة.

- اكتسب الجنسية التونسيّة بالتجنّس.

الفصل 4.- يتعيّن الاحتفاظ بالمعطيات المتعلقة بالأشخاص المذكورين بالفصل 3 أعلاه لمدة ثلاثين سنة بعد الوفاة أو بعد فقدان الجنسيّة بصفة نهائيّة.

الفصل 5.- تضبط قائمة الهياكل التي يمكنها استعمال المعرف الوحيد للمواطن والأغراض من تلك الاستعمالات بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة.

الفصل 6.- يشترط في المعرف الوحيد للمواطن ألا يتضمن أية دلالة من شأنها الكشف عن هوية صاحبه.

الفصل 7.- يتمّ تمكين كل مواطن من الاطلاع على ما يلي:

- كل الأعمال التي أنجزت على معرفه الوحيد للمواطن وعلى الهياكل التي أنجزتها.

- كل الهياكل التي استعملت معرفه الوحيد للمواطن.

الفصل 8.- يُضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة.

الفصل 9.- ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس في 12 ماي 2020.

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

أمر حكومي عدد 312 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه.

(الرائد الرسمي عدد 43 المؤرخ في 15 ماي 2020)

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية ووزير تكنولوجيات الاتصال والتحوّل الرقمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في أول أوت 1957 المتعلّق بتنظيم الحالة المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 المتعلق بسن الرشد المدني،

وعلى مجلة الجنسية التونسية الصادرة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 1963 المؤرخ في 28 فيفري 1963 المتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية التونسية والمصادق عليه بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1963 المؤرخ في 22 أفريل 1963، كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 55 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرّف الوحيد للمواطن،

وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأوّل.- يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه.

الباب الأوّل
في المعرف الوحيد للمواطن

الفصل 2.- يتكون المعرف الوحيد للمواطن، الذي يشار إليه فيما يلي بالمعرف، من سلسلة من إحدى عشر (11) رقمًا تتكون من اليسار إلى اليمين من ثلاث (3) مجموعات متتالية:

أ. رقم إضافي،

ب. ثمانية أرقام متسلسلة يتم تحديدها عشوائيًا،

ج. مفتاح مراقبة وتثبت مكوّن من رقمين.

الفصل 3.- لا يمكن أن يتضمن المعرف أي دلالة من شأنها الكشف عن هوية صاحبه.

كما يحجّر إسناد نفس المعرف لأكثر من شخص أو إسناد الشخص الواحد أكثر من معرف.

الفصل 4.- يحجّر كشف المعرف عبر منصة الحالة المدنية إلى الأعوان المكلفين باستخراج وثائق الحالة المدنية.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

الفصل 5.- يمكن وضع المعرف في شكل رمز مرئي على الوثائق الصادرة عن الهياكل المشار إليها بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي.

وتحدد المواصفات الفنية للرمز المرئي بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون المحلية والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي.

يتم تحديد قائمة الوثائق التي يمكن أن تحمل الرمز المرئي بقرارات مشتركة عن الوزير المكلف بالشؤون المحلية ووزير الإشراف القطاعي للهيكل المعني بعد موافقة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

الباب الثاني
في سجل المعرف الوحيد للمواطن

الفصل 6.- يتم حفظ وإحالة وتبادل المعلومات المتعلقة بالمعرف في إطار منظومة معلوماتية يطلق عليها تسمية "سجل المعرف الوحيد للمواطن"، ويشار إليه فيما يلي بالسجل.

الفصل 7.- يهدف السجل إلى:

- تيسير تبادل المعلومات بين الهياكل المخول لها استعماله،

- تجنب مطالبة المواطنين والمواطنات بالمعلومات التي تنشئها أو تحتفظ بها الهياكل المخول لها استعماله،

- السماح بالتحيين التلقائي لسجلات القطاع العام القطاعية فيما يتعلق بالمعلومات العامة عن المواطنين والمواطنات في حدود ما يسمح به الإطار القانوني،

- تبسيط التصرف في السجلات القطاعية التي تديرها الهياكل المعنية بالنفاذ للسجل في إطار مهامها،

- تبسيط الإجراءات الإدارية الموضوعة من قبل الهياكل المخول لها استعماله.

الفصل 8.- يتم تسجيل الأشخاص الآتي ذكرهم بالسجل:

أ. حاملي الجنسية التونسية والمسجلين في سجلات الحالة المدنية في البلديات،

ب. حاملي الجنسية التونسية والمسجلين في سجلات الحالة المدنية في البعثات الدبلوماسية والقنصليات التونسية بالخارج،

ج. الذين يكتسبون الجنسية التونسية بالتجنس.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

الفصل 9.- تتم إدارة البيانات المسجلة في السجل والتصرف فيها وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية المشار إليه أعلاه وتحت رقابة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 10.- يمكن لأي شخص، في صورة التفطن إلى انتهاك معايير حماية المعطيات المعالجة بالسجل، تقديم اعتراض في الغرض إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 11.- يتم، بالنسبة إلى كل شخص، تسجيل المعطيات التالية والاحتفاظ بها في السجل:

أ. المعرف،

ب. الاسم واللقب بالعربية،

ج. الاسم واللقب بالفرنسية،

د. مكان وتاريخ الولادة،

ه. مرجع رسم الولادة،

و. الجنس،

ز. الجنسية الأصلية،

ح. مرجع اكتساب الجنسية،

ط. عنوان الإقامة الرئيسي،

ي. مرجع رسم الوفاة،

ك. مكان وتاريخ الوفاة وتاريخ ومكان الدفن،

ل. الحالة المدنية،

م. الأصول والفروع من الدرجة الأولى، سواء كانت صلة النسب ثابتة في رسم الولادة أو بحكم قضائي،

ن. مرجع الأحكام القضائية بالتحجير.

الفصل 12.- تحفظ المعطيات في السجل لمدة ثلاثين (30) سنة من تاريخ وفاة الشخص المعني بها أو فقدان جنسيته.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

الفصل 13.- يتولى الوزير المكلف بالشؤون المحلية مسك السجل ومعالجة البيانات المضمنة به وتركيز منصة رقمية للتصرف فيه ويسهر على تطابق المعطيات المسجلة به مع المعطيات الورقية الأصلية.

الفصل 14.- تكتسي البيانات المسجلة في السجل قوة إثباتية قائمة الذات إلى حين إثبات العكس.

يمكن اعتماد البيانات المذكورة كبديل للبيانات المدونة بالسجلات الورقية.

الفصل 15.- يتعين على كل شخص، في صورة ملاحظته لعدم وجود تطابق بين البيانات الواردة في السجل وبيانات السجلات الورقية، إعلام وحدة التصرف في السجل المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 23 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 16.- يجب على ضباط الحالة المدنية في البلديات أو في المراكز الدبلوماسية أو القنصليات التي تم فيها إدراج رسم الولادة، تحيين المعطيات في السجل في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ الإدراج.

الفصل 17.- يخول للهياكل الآتي ذكرها في إطار أداء مهامها، النفاذ إلى معطيات السجل ويشار إليها فيما يلي بالهياكل:

أ. السلطات العمومية،

ب. الإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية والهيئات المستقلة.

ج. الهياكل القضائية.

د. الهياكل الخاصة المكلفة بتسيير مرفق عام والتي يمكن أن تلجأ بمناسبة ممارسة مهمة ذات مصلحة عامة إلى استخدام معطيات السجل والتي يتم ضبط قائمتها بقرار عن الوزير المكلف بالشؤون المحلية بعد موافقة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 18.- يتمّ النفاذ إلى معطيات السجل من قبل الهياكل المنصوص عليها بالفصل 17 أعلاه طبقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

ويمكن للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في صورة معاينة أي إخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل، أن تطلب من وحدة التصرف في السجل المحدثة بمقتضى الفصل 23 من هذا الأمر الحكومي اتخاذ قرار في الحظر المؤقت للنفاذ إلى السجل من قبل الهيكل المخالف إلى حين معاينة رفع الإخلال.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

الفصل 19.- لا يمكن للهياكل مطالبة المواطن بالإدلاء لديها بمعطيات مسجلة بالسجل.

الفصل 20.- يتم تسجيل كل عملية اطلاع أو تحيين أو تعديل أو إحالة لمعطيات الشخص المعني عبر المنصة الرقمية للتصرف في السجل.

يمكن لكل شخص ولمدة سنة واحدة من تاريخ إنجاز العمليات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، الاطلاع عبر موقع إلكتروني مخصص للغرض أو أي وسيلة اتصال رقمية رسمية أخرى، على تاريخ وهوية الهيكل الذي قام بالنفاذ أو بأي عملية متعلقة بمعطياته الشخصية.

الفصل 21.- يتعين على الهياكل تيسير إنجاز المهام الرقابية التي تضطلع بها الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

كما يجب على الهياكل تعيين عون لديها يتم تكليفه بحماية المعطيات الشخصية مع وجوب إبلاغ الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بذلك.

الفصل 22.- يجب على الهياكل القيام بالتدقيق الدوري لسلامة النظم المعلوماتية والشبكات طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال السلامة المعلوماتية.

الباب الثالث

في وحدة التصرف في سجلّ المعرف الوحيد للمواطن

الفصل 23.- تحدث بالوزارة المكلفة بالشؤون المحلية وحدة تسمى "وحدة التصرف في سجلّ المعرف الوحيد للمواطن"، يشار إليها فيما يلي بـ "الوحدة".

الفصل 24.- تكلف الوحدة المنصوص عليها بالفصل 23 أعلاه بالمهام التالية:

- إدارة السجل وقاعدة بيانات الحالة المدنية،
- وضع آليات إسناد المعرف،
- ضمان جودة وأمن وتحيين معطيات السجل،
- ضمان حسن تشغيل منظومة المعلومات للمعرف الوحيد للمواطن،
- وضع آليات النفاذ إلى معطيات السجل وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- وضع الآليات الضرورية التي تمكن الأشخاص من الاطلاع على العمليات المتعلّقة بمعطياتهم الشخصية وعلى تواريخها وهوية الهيكل الذي قام بالنفاذ.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

- دفع استخدام الخدمات المرتبطة بالمعرف،

- تقديم المقترحات في إطار استراتيجية استخدام المعرف.

كما تضطلع الوحدة بمهام تنفيذية تتمثل في ضمان:

- توفير خدمات إلكترونية ذات قوة ثبوتية تمكن من النفاذ إلى معطيات السجل وتحيينها،

- جودة المعطيات المتبادلة،

- سهولة واستمرارية النفاذ إلى المعطيات المتبادلة،

- حماية المعطيات في عملية التبادل لها،

- النظر في الشكايات المتعلقة بتشغيل هذه الخدمة.

الفصل 25.- تتولى الوحدة بالتنسيق مع الهياكل إعداد جداول المطابقة بين المعرفات القطاعية المتوفرة لديها التي تديرها والمعرف.

الفصل 26.- يتولى المركز الوطني للإعلامية المهام الفنية والعملياتية المرتبطة بالتصرف في السجل.

تنجز المهام المشار إليها تحت إشراف الوحدة.

يتم تحديد المهام وتعهدات كل طرف بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض طبقا للإجراءات الجاري بها العمل بعد استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

الباب الرابع

في مجلس متابعة استعمالات المعرف الوحيد للمواطن

الفصل 27.- يحدث لدى الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية مجلس لمتابعة استعمالات المعرف، يشار إليه فيما يلي بـ "المجلس".

الفصل 28.- يسهر المجلس على متابعة التشغيل السليم للسجل وحسن إدارته واستعماله.

تقدم للمجلس وجوبا كل طلبات النفاذ إلى معطيات السجل واستعمالاتها.

ويتولى المجلس التنسيق بين مختلف الهياكل بغرض تركيز المعرف وتعميم استعمالاته.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

الفصل 29.- يترأس المجلس، الوزير المكلف بالشؤون المحلية أو من ينوبه ويتركب من الأعضاء الممثلين للهياكل الآتي ذكرها:

- وزارة الداخلية،
- وزارة العدل،
- الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،
- الوزارة المكلفة بالصحة،
- الوزارة المكلفة بالتربية،
- الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- الوزارة المكلفة بالمالية،
- الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
- وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة،
- الإدارة العامة للإعلامية وتطوير نظم المعلومات بالوزارة المكلفة بالشؤون المحلية،
- المركز الوطني للإعلامية،
- الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية.

ويمكن لرئيس المجلس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعماله.

الفصل 30.- يعيّن أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالشؤون المحلية بناء على مقترحات من الوزراء المعنيين.

الفصل 31.- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائه سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاده.

ولا تكون مداولات المجلس قانونية إلا بحضور رئيسه ونصف أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس المجلس الدعوة من جديد إلى الأعضاء ويجتمع المجلس في التاريخ الذي يقرره رئيسه في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

تعهد كتابة المجلس إلى الإدارة العامة للإعلامية وتطوير نظم المعلومات بالوزارة المكلفة بالشؤون المحلية التي تتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال المجلس وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وبصفة عامة إعداد أشغال المجلس ومسك الملفات.

تدون مداولات المجلس بمحاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل الأعضاء الحاضرين وتسلم نسخة منها إلى كل منهم.

الفصل 32.- وزير الشؤون المحلية ووزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 ماي 2020.

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

الإمضاء المجاور

وزير الشؤون المحلية

لطفي زيتون

وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي

محمد الفاضل كريم

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

الفهرس

الموضوع	الفصول	الصفحات
مرسوم عدد 6 لسنة 1963 مؤرخ في 4 شوال 1382 (28 فيفري 1963) يتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية التونسية.....	1 إلى 4	3
قانون عدد 7 لسنة 1963 مؤرخ في 28 ذي القعدة 1382 (22 أفريل 1963) يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 6 لسنة 1963 المؤرخ في 4 شوال 1382 (28 فيفري 1963) المتعلق بإعادة تنظيم مجلة الجنسية التونسية	فصل وحيد	5
مجلة الجنسية التونسية	1 إلى 65	7
العنوان التمهيدي ـ **أحكام عامة.....**	1 إلى 5	7
العنوان الأول ـ **في الجنسية التونسية.....**	6 إلى 38	8
الباب الأول ـ في الجنسية التونسية الأصلية.....	6 إلى 11	8
القسم الأول ـ في إسنادها بموجب النسب.....	6	8
القسم 2 ـ في إسناد الجنسية التونسية بموجب الولادة بتونس.....	7 إلى 10	8
القسم 3 ـ أحكام مشتركة.....	11	9
الباب الثاني ـ في اكتساب الجنسية التونسية.....	12 إلى 29	9
القسم الأول ـ في اكتسابها بفضل القانون.....	12 إلى 18	9
القسم 2 ـ في اكتسابها عن طريق التجنس.....	19 إلى 23	10

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

الموضوع	الفصول	الصفحات
القسم 3 ـ في آثار اكتسابها.....	24 إلى 27	11
القسم 4 ـ أحكام مشتركة.....	28 و 29	12
الباب الثالث ـ في فقدان الجنسية التونسية وإسقاطها وسحبها.....	30 إلى 38	12
القسم الأول ـ في فقدان الجنسية التونسية.....	30 إلى 32	12
القسم 2 ـ في إسقاط الجنسية التونسية.....	33 إلى 35	13
القسم 3 ـ في سحب الجنسية التونسية.....	36 إلى 38	14
العنوان الثاني ـ في الإجراءات الإدارية.....	39 إلى 47	14
الباب الأول ـ في التصريح بالجنسية التونسية.....	39 إلى 41	14
الباب الثاني ـ في المقررات المتعلقة بالتجنس.....	42 إلى 45	15
الباب الثالث ـ في الأوامر في مادة الجنسية.....	46 و47	16
العنوان الثالث ـ في النزاعات المتعلقة بالجنسية.....	48 إلى 65	17
الباب الأول ـ في اختصاص المحاكم العدلية.....	48 إلى 50	17
الباب الثاني ـ في الإجراءات أمام المحاكم العدلية..	51 إلى 58	17
الباب الثالث ـ في إثبات الجنسية.....	59 إلى 62	19
الباب الرابع ـ في الشهادة بالجنسية التونسية.....	63 إلى 65	20
مــلاحــق		
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 مؤرخ في 12 ماي 2020 يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن.....	1 إلى 9	23
أمر حكومي عدد 312 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه...	1 إلى 32	25
الفهرس.....		35

Imprimerie Officielle de la République Tunisienne